

Sin perjuicio de lo estipulado en el presente **CONVENIO**, **LAS PARTES** no tendrán la obligación de confidencialidad en los siguientes casos:

1. Cuando la información se encuentre en el dominio público al momento de transmitirlo entre **LAS PARTES** o, una vez transmitida la información, ésta acceda al dominio público sin infracción de ninguna de las estipulaciones del presente **CONVENIO**.
2. Cuando la información ya estuviera en conocimiento de **LAS PARTES** con anterioridad a la firma del presente **CONVENIO** y sin obligación de guardar confidencialidad.
3. Cuando la legislación vigente o un mandato judicial exija su divulgación. En ese caso, **LAS PARTES** deberán llegar a un acuerdo por escrito a causa de tal eventualidad y harán todo lo posible para garantizar que se dé un tratamiento confidencial a la información.
4. En caso de que una de **LAS PARTES** pueda probar que la información fue desarrollada o recibida legítimamente de terceros, de forma totalmente independiente a la relación entre **LAS PARTES**.

#### **5. ENTREGA DE DOCUMENTOS**

**LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a devolver o en su caso destruir, frente a un tercero designado por **LA EMPRESA**, cualquier documentación en la que figure información confidencial, que hubiera obtenido en el desempeño de sus actividades, así como cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada por el deber de confidencialidad objeto del presente **CONVENIO**, en el supuesto de que cese la relación laboral entre **LAS PARTES** por cualquier motivo.

Por lo anterior, **LAS PARTES** establecen que en caso de que **LA PERSONA TRABAJADORA** no devuelva o, en su caso, no destruya la información confidencial, perteneciente a **LA EMPRESA**, en un término de 3 días contados a partir de la fecha de rescisión de la relación laboral, este será acreedor a la pena convencional establecida en la cláusula octava del presente **CONVENIO**.

Acuerda **LA PERSONA TRABAJADORA** que la información confidencial es propiedad valiosa para **LA EMPRESA** y sus filiales. A menos de que **LA EMPRESA** de su consentimiento expreso previo por escrito, **LA PERSONA TRABAJADORA** no divulgará ninguna información confidencial a nadie, ni utilizará la información confidencial o cualquier parte de ella para cualquier otro propósito que los propósitos limitados establecidos en este **CONVENIO**, por lo que **LA PERSONA TRABAJADORA** tomará todas las precauciones razonables para evitar la divulgación de la información confidencial a terceros.

#### **6. FILIALES**

**LA PERSONA TRABAJADORA** reconoce que tiene acceso a la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de **LA EMPRESA** y sus socios, por lo que, **LA PERSONA TRABAJADORA** se obliga a guardar la estricta secrecía de la **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL** de las **FILIALES** anteriormente señaladas bajo los mismos términos del presente **CONVENIO**.

#### **7. VIGENCIA**